HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ TẠI BÌNH THUẬN

Môn thi: Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Thời gian làm bài: 180 phút

Ngày thi: / /2013

I. Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bình Thuận được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 20.09.2011 ("**Công ty BT**"). Công ty BT chuyên nuôi trồng, chế biến, mua, bán các loại thủy sản biển. Công ty BT có mức vốn điều lệ là 25 tỷ đồng được góp bởi các thành viên sau: Ông Nguyễn Anh–góp 65% vốn Điều lệ; Công ty Cổ phần Thắng Lợi–góp 15% vốn Điều lệ; và ông Lê Hùng -góp 20% vốn Điều lệ.

Các thành viên đã góp đầy đủ vốn góp và Công ty BT chỉ phát hành cổ phần phổ thông. Đến nay Công ty BT chưa có bất kỳ sự thay đổi cổ đông và/hoặc thay đổi về tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ của các cổ đông nêu trên.

Ông Nguyễn Anh là Tổng Giám đốc –người đại diện theo pháp luật của Công ty BT. Ông Lê Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BT. Do có nhiều bất đồng trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là việc Tổng Giám đốc ra một số quyết định gây thiệt hại lợi ích của Công ty nên Công ty Cổ phần Thắng Lợi và ông Lê Hùng hiện đang chào bán tự do toàn bộ cổ phần tại Công ty BT cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Biết được thông tin nêu trên, ông Nguyễn Anh dự định phát hành Thông báo số 123/TB-BT gửi Cổ phần Thắng Lợi và ông Lê Hùng với các nội dung sau:

1. Công ty Cổ phần Thắng Lợi và ông Lê Hùng phải ưu tiên chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần cho cổ đông còn lại trong nội bộ Công ty BT. Trong trường hợp cổ đông còn lại không mua hoặc không mua hết trong thời gian 60 ngày kể từ ngày chào bán thì mới được chuyển nhượng cho các nhân, tổ chức ngoài Công ty.

2. Khi đủ điều kiện chuyển nhượng cổ phần cho người ngoài Công ty, Công ty Cổ phần Thắng Lợi và ông Lê Hùng không được chuyển nhượng cho các cá nhân, tổ chức đang là đối thủ cạnh tranh của Công ty BT.

Trước khi phát hành Thông báo số 123/TB-BT, Tổng Giám đốc Công ty BT tham vấn ý kiến tư vấn của Luật sư về nội dung Thông báo.

Câu hỏi 1 (1,5 điểm): *Luật sư đề nghị khách hàng cung cấp các tài liệu và thông tin gì và dự định tra cứu các văn bản pháp luật nào để tư vấn cho khách hàng về yêu cầu nêu trên?*

Tình huống bổ sung